

III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes

- 2073** *Secretaría General Técnica.- Resolución de 4 de junio de 2026, por la que se ordena la publicación del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Educación, Formación, Actividad Física y Deportes y la Universidad de las Hespérides para el reconocimiento recíproco entre los títulos de grado de la Universidad de las Hespérides y los títulos de las enseñanzas que constituyen la educación superior no universitaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como para el reconocimiento de créditos correspondientes a títulos de másteres de formación profesional y de másteres universitarios a efectos de acceso a ambos ámbitos educativos.*

El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En el plazo indicado en el apartado anterior deberán publicar también en el Boletín Oficial de Canarias los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

En cumplimiento de los fundamentos jurídicos citados y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Educación, Formación, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y la Universidad de las Hespérides para el reconocimiento recíproco entre los títulos de grado de la Universidad de las Hespérides y los títulos de las enseñanzas que constituyen la educación superior no universitaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como para el reconocimiento de créditos correspondientes a títulos de másteres de formación profesional y de másteres universitarios a efectos de acceso a ambos ámbitos educativos, suscrito el 3 de junio de 2026.

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de 2026.- El Secretario General Técnico, Manuel Peinado Bosch.

ANEXO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA UNIVERSIDAD DE LAS HESPÉRIDES PARA EL RECONOCIMIENTO RECÍPROCO ENTRE LOS TÍTULOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS HESPÉRIDES Y LOS TÍTULOS DE LAS ENSEÑANZAS QUE CONSTITUYEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, ASÍ COMO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CORRESPONDIENTES A TÍTULOS DE MÁSTERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS A EFECTOS DE ACCESO A AMBOS ÁMBITOS EDUCATIVOS.

REUNIDOS

De una parte, D. Hipólito Alejandro Suárez Nuez, Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, en virtud de nombramiento efectuado mediante Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente, y en ejercicio de la competencia para la suscripción de convenios atribuida en el artículo 5.2.g) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, aprobado por Decreto 84/2024, de 10 de junio, así como en los artículos 16.1 y 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en nombre y representación de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.

De otra parte, D. Gabriel Calzada Álvarez, en su calidad de Rector de la Universidad de las Hespérides, con NIF B76260785 y domicilio social en la calle de los Balcones, n.º 10, 35001-Las Palmas de Gran Canaria, actuando en nombre y representación de la Universidad Libre de Canarias, S.L., titular de la Universidad de las Hespérides, según nombramiento efectuado con fecha 14 de septiembre de 2023 por el Consejo Directivo de dicha universidad privada, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de sus Normas de Organización y Funcionamiento, aprobadas por Decreto 47/2021, de 12 de mayo, y en ejercicio de las facultades que tiene atribuidas para la suscripción de convenios conforme al artículo 28 de dichas Normas.

Reconociéndose las partes actantes la capacidad jurídica necesaria para obligarse en la formalización del presente Convenio de Cooperación, y en su virtud,

EXPONEN

Primero.- La Comunidad Autónoma de Canarias es competente, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, para el desarrollo legislativo y ejecución en materia de enseñanza no universitaria, así como del desarrollo legislativo y ejecución en materia de enseñanza universitaria, respetando, en todo caso, la autonomía universitaria, según establecen los artículos 133 y 134 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Segundo.- La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias tiene competencias en materia de enseñanzas de educación superior no universitaria, asumiendo las correspondientes a Formación Profesional y de Enseñanzas de Régimen Especial, a través de la Dirección General de

Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, según el artículo 20.2.a) y e) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, aprobado por Decreto 84/2024, de 10 de junio, y está capacitada para promover la participación y la colaboración con distintos agentes sociales, administraciones públicas y otras entidades, a través de convenios y acuerdos relacionados con las enseñanzas de su ámbito competencial.

Tercero.- La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, establece en el artículo 10.e) sobre convalidación o adaptación de estudios, homologación y declaración de equivalencia de títulos extranjeros, validación de experiencia y reconocimiento de créditos, que corresponde al Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regular el régimen de convalidaciones y de reconocimiento de créditos entre las enseñanzas oficiales universitarias y las otras enseñanzas que constituyen la educación superior.

Cuarto.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina en su artículo 3.5 que “la enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior constituyen la educación superior”.

Dentro del Capítulo V del Título I de la Ley, titulado “Formación profesional”, el artículo 44.5 establece que “el Gobierno regulará el régimen de convalidaciones y equivalencias entre los ciclos formativos de grado medio y superior de la formación profesional y el resto de enseñanzas y estudios oficiales, oídos los correspondientes órganos colegiados”.

Por su parte, dentro del Capítulo VI del Título I de la Ley, titulado “Enseñanzas artísticas”, el artículo 53.4 establece que “el Gobierno, oído el Consejo de Universidades, regulará el régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios y los ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño”.

En el mismo sentido, dentro del Capítulo VIII de la Ley, titulado “Enseñanzas deportivas”, el artículo 65.5 establece que “el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas y oídos los correspondientes órganos colegiados, regulará el régimen de convalidaciones y equivalencias entre las enseñanzas deportivas y el resto de enseñanzas y estudios oficiales”.

Quinto.- La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, establece en el artículo 49. Relación entre las enseñanzas de formación profesional y enseñanzas universitarias que “1. Las administraciones educativas y las universidades promoverán: a) El reconocimiento mutuo de créditos ECTS entre las enseñanzas de formación profesional de grado superior y los títulos oficiales de Grado para facilitar el establecimiento de itinerarios formativos que reconozcan la formación previamente adquirida en ambos sentidos”.

Por otra parte, en relación a los cursos de especialización de Formación Profesional, el artículo 54. Titulación y convalidaciones preceptúa que “3. Reglamentariamente se regulará el régimen de convalidaciones entre los cursos de especialización de grado superior de Formación Profesional y los títulos oficiales de Grado universitario”.

Sexto.- La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, establece en su artículo 33.13 que “las administraciones educativas y las universidades, dentro del

ámbito de sus respectivas competencias, y de acuerdo con el régimen establecido por el Gobierno, determinarán: a) las convalidaciones entre quienes posean el título de Técnico Superior, o equivalente a efectos académicos, y cursen enseñanzas universitarias de grado relacionadas con dicho título (...) d) Las convalidaciones que procedan entre los estudios universitarios de grado, o equivalente, que tengan cursados y los módulos profesionales que correspondan del ciclo formativo de grado superior que se curse”.

Séptimo.- La Ley 9/2019, de 9 de abril, de reconocimiento de la universidad privada Universidad de las Hespérides, dispone en su artículo 1 que se reconoce dicha institución, promovida por la entidad Universidad Libre de Canarias, S.L., como universidad privada integrante del sistema universitario de Canarias, resultándole de aplicación la normativa estatal y autonómica vigente en materia universitaria.

Asimismo, la citada ley atribuye a la Universidad de las Hespérides el ejercicio de las funciones propias de la educación superior, mediante la docencia, el estudio y la investigación, gozando de autonomía académica, organizativa y de gestión, y habilitándola para impartir enseñanzas universitarias oficiales de grado y de máster, así como para expedir los correspondientes títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional, de conformidad con la legislación aplicable.

Octavo.- El Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, establece en el apartado 7 del artículo 10 que “En el caso de la suscripción de un convenio entre un centro de formación profesional de grado superior y un centro universitario, aprobado por el órgano de gobierno de la universidad y el departamento competente en materia de formación profesional de la Comunidad Autónoma, la proporción de créditos reconocibles en un título universitario oficial de Grado podrá ser de hasta el 25 por ciento de la carga crediticia total de dicho título”.

Además en el Anexo II, con respecto a la estructura de la memoria de verificación del plan de estudios de los títulos universitarios oficiales, se debe incluir la siguiente información, dentro del apartado 3 (admisión, reconocimiento y movilidad):

“3.2 criterios para el reconocimiento y transferencias de créditos (...)”.

Noveno.- El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el artículo 6, relativo al reconocimiento y transferencia de créditos, que “1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las Administraciones educativas harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de las enseñanzas artísticas superiores”.

Décimo.- El Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, establece en el artículo 126.1.d) que son susceptibles de convalidación los créditos de educación superior entre estudios de formación profesional y estudios universitarios, desarrollándose el reconocimiento entre el Sistema de Formación Profesional y el sistema universitario en el artículo 130 en sus distintos apartados.

El apartado 6 del artículo 130 del citado Real Decreto indica que “Cuando para cursar una enseñanza universitaria oficial de Grado, además de la titulación de Técnico Superior de Formación Profesional, se alegue la titulación de un Máster de Formación Profesional con relación directa con aquel, se contemplará un reconocimiento de 15 créditos ECTS adicionales. Además, en el caso de que la persona con Grado universitario disponga de un título de máster universitario con relación directa con su especialidad, podrá obtener el reconocimiento de 8 créditos ECTS adicionales”.

Decimoprimer.- El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, dispone en su artículo 28 que “el Gobierno, oídos el Consejo de Coordinación Universitaria y el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, regulará las convalidaciones que pudieran establecerse entre las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas universitarias”. La referencia que en dicho artículo se hace del Consejo de Coordinación Universitaria debe entenderse hecha, en la actualidad, al Consejo de Universidades, ex artículo 10.e) de Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.

Decimosegundo.- Para las enseñanzas deportivas, el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, dispone en su artículo 38 que “el Gobierno, oído el Consejo de Universidades, establecerá las convalidaciones entre estudios universitarios y estudios de enseñanzas deportivas de grado superior, conforme a lo dispuesto en el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”.

Decimotercero.- El Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, establece el régimen de reconocimiento de estudios entre las diferentes enseñanzas que constituyen la educación superior y determina las correspondientes competencias para llevarlo a cabo. En su artículo 2 dispone, asimismo, que los estudios que podrán ser susceptibles de reconocimiento son:

- a) Los títulos universitarios de graduado.
- b) Los títulos de graduado en enseñanzas artísticas.
- c) Los títulos de técnico superior de artes plásticas y diseño.
- d) Los títulos de técnico superior de formación profesional.
- e) Los títulos de técnico deportivo superior.

Por otra parte, en su artículo 3, se establece que, por un lado, “corresponde a las Administraciones educativas el reconocimiento de los estudios universitarios de grado oficialmente acreditados, a efectos de cursar enseñanzas conducentes a la obtención del título de técnico superior, técnico deportivo superior, o de grado de enseñanzas artísticas”, y, por otro, que “corresponde a las universidades el reconocimiento de los estudios oficialmente acreditados de enseñanzas superiores artísticas, deportivas o de formación profesional, a efectos de cursar programas de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de grado”.

Asimismo, en el artículo 5.2 del referido Real Decreto 1618/2011, se indica que “las relaciones directas de los títulos universitarios de grado con los títulos de grado de enseñanzas artísticas, de técnico superior y de técnico deportivo superior se concretarán mediante un acuerdo entre las universidades que los impartan y la Administración educativa correspondiente”.

Por último, la disposición transitoria segunda del referido Real Decreto, referida a traspasos a las Comunidades Autónomas, establece que “hasta que las Comunidades Autónomas las asuman de forma efectiva a través de los correspondientes acuerdos de traspasos, el Ministerio de Educación continuará ejerciendo las funciones de convalidación de los estudios oficiales de enseñanzas universitarias y artísticas superiores de grado, de los ciclos formativos de grado superior de formación profesional y de artes plásticas y diseño, y de los ciclos de grado superior de enseñanzas deportivas, a quienes cursen enseñanzas de formación profesional, de artes plásticas y diseño y deportivas”.

Decimocuarto.- El actual Protocolo de Evaluación para la Verificación de los planes de estudio de las enseñanzas, universitarias, acordado por la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU) el 13 de enero de 2022, establece, dentro de las dimensiones, criterios y directrices de evaluación, los siguientes aspectos relacionados con el reconocimiento de créditos:

“El título debe disponer de unos sistemas accesibles que regulen e informen claramente al estudiantado sobre las vías de acceso, los procedimientos de admisión, de reconocimiento y transferencia de créditos y de movilidad (...)

- La normativa de reconocimiento y transferencia de créditos debe ser conforme a la legislación vigente, adecuada a las características del título, y estar aprobada antes de la implantación efectiva de este.

- En los casos en los que se contemple el reconocimiento de créditos por experiencia profesional, de créditos procedentes de títulos propios y/o de otras enseñanzas superiores no universitarias, este reconocimiento deberá realizarse en función de los resultados del proceso de formación y aprendizaje del título”.

Decimoquinto.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula en el Título Preliminar, Capítulo VI, los Convenios.

Decimosexto.- Las necesidades de formación permanente de las personas a lo largo de la vida, en un mundo laboral cambiante, exigen un sistema educativo flexible, con conexiones entre los distintos tipos de enseñanza, a fin de que la formación adquirida sea acumulable y capitalizable, permitiendo la continuidad, la progresión y la configuración de vías formativas adaptadas a las demandas sociales, laborales y personales de los ciudadanos.

A efectos de permitir la movilidad entre enseñanzas, se promueve la suscripción del presente Convenio que pretende establecer correspondencias para el reconocimiento recíproco de títulos oficialmente acreditados, entre las enseñanzas universitarias de grado que se imparten en la Universidad de las Hespérides, y los títulos de las enseñanzas que constituyen la educación superior no universitaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, permitiendo la continuidad y la progresión de la formación, contribuyendo con ello a la mejora de la eficiencia de la gestión pública educativa en el ámbito de la educación superior en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sobre la base de estos antecedentes, y al amparo de la legislación vigente, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Cooperación de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

El objeto de este Convenio es el desarrollo de actuaciones conjuntas orientadas al análisis y establecimiento de correspondencias que permitan el reconocimiento recíproco de títulos oficialmente acreditados, entre las enseñanzas universitarias de grado impartidas en la Universidad de las Hespérides, las enseñanzas artísticas superiores y las enseñanzas conducentes a títulos de técnico superior, establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, e impartidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. En este marco, el Convenio contempla también el reconocimiento de créditos correspondientes a títulos de másteres de formación profesional y de másteres universitarios susceptibles de ser reconocidos por las partes para el acceso a las enseñanzas de grado universitario y a las enseñanzas conducentes a los títulos de técnico superior, respectivamente, por tener relación directa con las mismas, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.

Segunda.- Vigencia.

El presente Convenio surtirá efectos desde su firma, y por un plazo de cuatro (4) años. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto acordado, estas podrán acordar unánimemente su prórroga, previa tramitación del expediente y firma de la correspondiente adenda, sin que su duración exceda la legalmente prevista por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

Tercera.- Financiación.

El presente Convenio no lleva aparejadas obligaciones económicas para ninguna de las partes.

Cuarta.- Compromisos que asumen las partes.

1.- Establecer la relación de afinidad entre los títulos de técnico superior, los títulos de enseñanzas artísticas superiores y los de grado que se imparten en la Universidad de las Hespérides, oficialmente acreditados.

2.- Partiendo de cada título, establecer la relación de módulos, materias y asignaturas de las enseñanzas conducentes a títulos de técnico superior, títulos de enseñanzas artísticas superiores y de los estudios universitarios de grado objeto de análisis y determinar cuáles son los módulos, las materias, las asignaturas y el número de créditos ECTS que pueden ser susceptibles de reconocimiento recíproco.

3.- Establecer la relación de títulos de másteres de formación profesional y/o de másteres universitarios susceptibles de reconocimiento para el acceso a las titulaciones de grado universitario y/o de técnico superior, respectivamente.

4.- Crear una Comisión técnica para la determinación de las correspondencias entre materias, asignaturas y módulos de las enseñanzas universitarias de grado, las enseñanzas artísticas superiores y las enseñanzas conducentes a títulos de técnico superior, que son objeto de reconocimiento, así como la relación de títulos de másteres de formación profesional y/o de másteres universitarios susceptibles de reconocimiento para el acceso a las titulaciones de grado universitario y/o de técnico superior, respectivamente.

Esta Comisión estará formada por dos representantes de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes y dos representantes de la Universidad de las Hespérides, nombrados por cada una de las partes firmantes de este Convenio, que realizarán las actuaciones derivadas del Convenio dentro de su jornada laboral, sin que generen derecho al cobro de indemnizaciones de las establecidas en el artículo 3 del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio.

5.- Incorporar, a propuesta de las partes, siempre y cuando se considere necesario, cuantos asesores y especialistas se estimen necesarios para el análisis de las diferentes enseñanzas susceptibles de reconocimiento.

Quinta.- Actuaciones de la Comisión Técnica.

La Comisión técnica desarrollará, como resultado del análisis descrito en la cláusula anterior, un catálogo de equivalencias y correspondencias entre módulos, materias o asignaturas completas de los estudios universitarios de grado de la Universidad de las Hespérides con otros módulos, materias o asignaturas completas del resto de estudios de educación superior, que facilite la movilidad entre dichos estudios.

Elaborará para ello unas tablas de correspondencia, que actualizará anualmente, y que tendrán una vigencia mínima de un curso académico, estando sujetas a que se produzcan modificaciones en las competencias y aprendizajes de las mismas, o bien a que se aprueben nuevos títulos, sin perjuicio de que dichas tablas sean posteriormente aprobadas mediante acuerdo de los órganos competentes tanto de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, como de la Universidad de las Hespérides e incorporadas como adendas al presente Convenio.

La Comisión, además, establecerá el catálogo de títulos de másteres de formación profesional y de másteres universitarios susceptibles de ser reconocidos por las partes para el acceso a las enseñanzas de grado universitario y a las enseñanzas conducentes a los títulos de técnico superior, respectivamente, a tenor de lo establecido en el artículo 130.6 del Real Decreto 659/2023.

Esta Comisión presentará anualmente un informe de sus actuaciones. Las reuniones de la Comisión técnica se llevarán a cabo a través de videoconferencia o medio análogo si sus miembros se encontrasen en islas diferentes o hubiera imposibilidad manifiesta para celebrar una reunión presencial.

Sexta.- Comisión de Seguimiento.

El mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes se llevará a cabo bajo la dirección y supervisión de una Comisión paritaria de Seguimiento formada por un Presidente, una Secretaría y dos vocalías que serán nombrados según se indica a continuación.

Por parte de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes:

- La Presidencia se ostentará por la persona titular de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial o por persona en quien delegue.

- La Vocalía se ostentará por la persona responsable del Servicio de Formación Profesional o por persona en quien delegue.

Por parte de la Universidad de las Hespérides:

- La Secretaría se ostentará por el Rector o por persona en quien delegue.

- Una Vocalía por la persona responsable de la Secretaría General o por persona en quien delegue.

La Presidencia y la Secretaría serán ostentadas alternativamente por un periodo anual por los titulares de ambas partes.

La Secretaría tendrá voz y voto, y sus atribuciones y elección estarán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Se nombrará un vocal suplente por cada parte, que sustituirá a sus representantes en la Comisión de Seguimiento en caso de ausencia, vacante, enfermedad o cuando concurra algún motivo justificativo.

Corresponde a la Comisión de Seguimiento el conocimiento de las incidencias que puedan surgir durante el periodo de vigencia del Convenio y de las circunstancias que concurran la ejecución de los compromisos adoptados, así como resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del Convenio.

La Comisión tendrá las siguientes funciones:

- Interpretar las cláusulas del presente acuerdo.

- Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la adecuada realización de las actuaciones del Convenio e informar a las partes de las incidencias acaecidas durante la ejecución del mismo o la propuesta razonada de su modificación.

- Velar por el buen funcionamiento de las actividades previstas.

- Elaborar informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos del Convenio y de los compromisos asumidos por las partes firmantes del mismo.

- Adoptar acuerdos e instar a las partes a ejecutar las medidas correctoras o las acciones necesarias para el satisfactorio cumplimiento de los objetivos del Convenio.

- Establecer los mecanismos efectivos de evaluación que permitan valorar, al menos anualmente, la conveniencia de continuar con la relación pactada o, en su caso, proceder a la denuncia del Convenio en los términos fijados.

- Redactar el informe final de evaluación del Convenio.

Las decisiones de la Comisión se adoptarán por consenso, a fin de garantizar el adecuado equilibrio de las partes en la interpretación y cumplimiento del Convenio.

Se prevé expresamente que las sesiones, su desarrollo y la adopción de acuerdos de la Comisión de Seguimiento del Convenio puedan efectuarse a distancia, a través de los medios electrónicos y bajo la operativa que, garantizando el correcto cumplimiento de la legislación de régimen jurídico del sector público, sea expresamente puesta en funcionamiento por las partes.

En este sentido, la Comisión de Seguimiento del Convenio se constituirá, convocará, celebrará sus sesiones, adoptará acuerdos y remitirá actas a distancia, por lo que sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que estas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos: los telefónicos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.

La asistencia a las referidas reuniones tendrá lugar dentro de la jornada de trabajo establecida reglamentariamente y no conllevará el cobro de indemnizaciones de las establecidas en el artículo 3 del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Indemnizaciones por razón del servicio.

Corresponderá a la persona titular de la Secretaría levantar acta de las sesiones y de los acuerdos adoptados, con el visto bueno de la persona titular de la Presidencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Séptima.- Régimen de modificación del Convenio.

La modificación del contenido del Convenio se llevará a cabo por acuerdo unánime de las partes, según lo establecido en el artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y deberá formalizarse mediante la correspondiente adenda de modificación del Convenio, de conformidad con lo previsto en el 6.1.e) del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Octava.- Causas de resolución del Convenio.

El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las obligaciones que constituyen su objeto o por resolución, cuando concurra alguna de las siguientes causas:

a) El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones convenidas apreciadas por la Comisión de Seguimiento.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento del Convenio y a las demás partes firmantes.

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que la dirigió notificará a las partes firmantes la comunicación de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados.

La forma de comunicación de la resolución se hará efectiva por escrito y se ajustará al régimen que establece el artículo 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

b) El transcurso del plazo de vigencia del presente Convenio sin haberse acordado la prórroga de este.

c) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.

De producirse alguna causa de resolución, según lo previsto en la letra e) anterior, el Convenio se resolverá mediante acuerdo o, en su caso, mediante comunicación, por escrito razonado de cualquiera de las partes a la otra, con una antelación mínima de un mes anterior a la fecha que se proponga para dejar sin efecto el acuerdo. Asimismo, dicha comunicación se pondrá en conocimiento de la Comisión de Seguimiento.

En lo no previsto en este Convenio como causa de resolución del mismo, se estará a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Novena.- Publicidad y difusión.

Las entidades estarán obligadas al cumplimiento de las obligaciones de información y publicidad previstas en el presente Convenio y/o en la normativa de aplicación.

Ambas partes podrán hacer públicas las actividades realizadas en común en los medios que consideren oportunos, previo acuerdo del contenido informativo por la Comisión de Seguimiento.

La publicidad del Convenio, así como las comunicaciones o documentos relativos a las actividades realizadas en su desarrollo, incluirá la referencia a la colaboración entre las partes y será respetuosa con la imagen de las partes firmantes, incluyendo los respectivos logotipos.

Décima.- Protección de datos.

Las partes se comprometen a cumplir durante la vigencia de este Convenio, e inclusive, una vez finalizada su vigencia, mientras traten datos personales facilitados por la otra parte, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGD), así como al resto de la normativa europea y nacional relacionada.

Ambas partes llevarán a cabo el tratamiento de los datos de carácter personal de forma separada e independiente, gestionando sus propios registros de tratamiento.

Por lo que respecta a los datos personales tratados por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, estos serán tratados e incorporados a las actividad de tratamiento de datos personales denominada “Gestión de los expedientes relativos a solicitudes de convalidación de módulos o materias de las enseñanzas que constituyen la educación superior no universitaria mediante la aplicación de las tablas oficiales de correspondencia y reconocimiento de créditos ECTS entre títulos universitarios oficiales de grado y títulos de educación superior no universitaria en la Comunidad Autónoma de Canarias” registrada con fecha 19 de enero de 2026, mediante Resolución n.º 23/2026, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, cuya finalidad incluye la gestión del fichero documental constituido por los datos necesarios para la resolver los expedientes relativos a solicitudes de convalidación.

El citado tratamiento de datos personales se encuentra publicado en el Registro de actividades de tratamiento de datos personales del Gobierno de Canarias, pudiendo accederse mediante el siguiente enlace: <https://www.gobiernodecanarias.org/protecciondedatos/registrotratamiento/index.html>

Datos de los delegados de protección de datos de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes: mediante Orden n.º 215/2025, de 28 de enero de 2025, del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, se designan como delegados de protección de datos de este Departamento a:

- El grupo de protección de datos personales de la Viceconsejería de Educación, con respecto a los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes que ofrezcan enseñanzas no universitarias en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, y con respecto a cualesquiera otras entidades y centros no universitarios, públicos y dependientes de su ámbito competencial.
- La Secretaría General Técnica del Departamento, con respecto a los centros directivos y órganos dependientes de los mismos no incluidos en el apartado anterior.

Datos de contacto: dpd.educacion@gobiernodecanarias.org

La intervención de encargados de tratamiento que traten los datos personales por cuenta de alguna de las partes del presente Convenio requerirá la suscripción del correspondiente acuerdo de encargo conforme a lo previsto en el artículo 28 del RGPD.

Los datos personales se conservarán mientras sean necesarios para la finalidad para la que han sido recabados y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Cada parte será responsable de atender las solicitudes de ejercicio de derechos establecidos en los artículos 15 a 22, ambos inclusive, del RGPD, y las reclamaciones, en su caso, a las mismas, que correspondan a tratamientos en los que ostenten la consideración de responsable del tratamiento, debiendo colaborar entre sí para la adecuada atención y satisfacción de los derechos de los interesados.

En particular, los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de su datos, cuando procedan ante la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes a través del procedimiento para el ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales publicado en la sede electrónica del Gobierno de Canarias: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/5211

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos: <https://sedeapd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf>

Las partes mantendrán la confidencialidad en el tratamiento de todos los datos personales facilitados por cada una de ellas y de la información, de cualquier clase o naturaleza, resultante de la ejecución del presente Convenio.

Las partes firmantes están obligadas a implantar las medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

La Universidad de las Hespérides cuenta con el tratamiento de datos con la identidad: Universidad Libre de Canarias, S.L., enlace: <https://hesperides.edu.es/politica-de-privacidad/>, y su contacto DPD: info@hesperides.edu.es

Decimoprimer.- Confidencialidad.

Las partes se obligan a tratar con la máxima confidencialidad todos los datos o información que cada una de ellas le proporcione a la otra.

Las partes se obligan a utilizar los datos e información que puedan intercambiarse única y exclusivamente en el contexto de lo establecido en el presente Convenio para el uso propio al que sea destinada y a no hacer uso distinto alguno de la misma, salvo autorización expresa por escrito de la otra parte.

Asimismo, las partes permitirán el acceso a la información únicamente a aquellos representantes y/u otras personas físicas o jurídicas que necesiten los datos para el desarrollo de tareas en las que el uso de esta información sea indispensable para la consecución de los objetivos del presente Convenio.

Decimosegunda.- Registro y publicación.

El presente Convenio será objeto de inscripción en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma Canaria y se publicará en el Boletín Oficial de Canarias.

Decimotercera.- Naturaleza y Jurisdicción.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo previsto en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector

Público, así como por el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, encontrándose excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en virtud de lo establecido en su artículo 6.

En todo caso, y de conformidad con el artículo 4 de la referida Ley de Contratos del Sector Público, las dudas o lagunas que en la interpretación o ejecución de este Convenio pudieran suscitarse, se resolverán aplicando los principios contenidos en dicha Ley.

Las cuestiones litigiosas o controversias que pudieran surgir de la interpretación o aplicación del presente Convenio se sustanciarán ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y conforme a sus normas de competencia y procedimiento, correspondiendo, por tanto, a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.n) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las partes firman el presente Convenio electrónicamente, a 3 de junio de 2026.- El Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Hipólito Alejandro Suárez Nuez.- El Rector Magnífico de la Universidad de las Hespérides, Gabriel Calzada Álvarez.